

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

GLADYS DE LOURDES MUÑIZ DEMANDANTE	CIVIL NUM.: MZ2025CV01373
VS.	SALA: (201)
PABLO JUAN RODRIGUEZ RIVERA Y OTROS DEMANDADA	SOBRE: INJUNCTION

**MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN, ENUMERACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS
CONDICIONES RESTRICTIVAS Y SOLICITUD DE COSTAS Y HONORARIOS POR
TEMERIDAD**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el **Lcdo. Joel Alicea Santa**, en representación del codemandado **PABLO J. RODRÍGUEZ RIVERA**, quien comparece plenamente, y de **ANA SANTA** y la **SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES** compuesta por ambos, quienes comparecen únicamente en auxilio de jurisdicción y sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

I. ANTECEDENTES PROCESALES Y HECHOS PERTINENTES:

1. La parte demandante **Gladys de Lourdes Muñiz** presentó una Demanda alegando que los aquí codemandados construyeron una verja de material plástico en violación a las condiciones restrictivas de la Urbanización Quintas de la Reina en San Germán.
2. La verja en cuestión *cuenta con permiso formal emitido por el Comité de Control Arquitectónico de la Urbanización*, que aprobó expresamente tanto el material (PVC) como la localización dentro de los linderos del solar J-10. (Anejo A y B)
3. La demanda identifica erróneamente a **"Ana Santos"**, persona inexistente, por lo cual este Tribunal **carece de jurisdicción personal sobre la verdadera propietaria, Ana Santa**, y sobre la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ella y su esposo.
4. Además, debe destacarse que la parte demandante notificó erróneamente un emplazamiento a nombre de **"Ana Santos"**, persona inexistente, lo que ha inducido a error a este Honorable Tribunal al aparentar un cumplimiento procesal que nunca se produjo. Los emplazadores incluso insistieron en que

se recibiera el emplazamiento en nombre de "Ana Santos", aun cuando se les advirtió que tal persona no existía ni residía en el lugar, lo cual agrava la falta y confirma la nulidad del diligenciamiento. Dicho error no puede ser subsanado mediante corrección posterior, pues la jurisdicción personal nunca se adquirió sobre la verdadera propietaria, Ana Santa, ni sobre la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que integra junto a su esposo. Cualquier gestión dirigida a una persona inexistente, no produce efecto jurídico alguno.

5. Esta situación ya fue ventilado previamente ante el Tribunal Municipal de San Germán, bajo la Ley 140, donde se emitió una resolución ordenando paralizar las obras por treinta (30) días para que la parte demandante recurriera al Tribunal Superior. Dicho término transcurrió sin que se presentara recurso alguno, por lo que la paralización caducó automáticamente y la reclamación quedó extinguida.
6. Luego de dejar vencer ese término, la parte demandante volvió a radicar este pleito ordinario sobre los mismos hechos, materiales y fundamentos, lo cual constituye una repetición temeraria y frívola del litigio anterior.
7. Asimismo, la propia Asociación de Residentes de Quintas de la Reina, Inc., co-demandada en este caso, **reconoció expresamente ante este Tribunal que la verja de los aquí codemandados cumple con las condiciones restrictivas aplicables.** En su moción de desestimación, dicha Asociación certificó que, **tras comunicación con la representación legal de la parte demandante el 9 de septiembre de 2025, se aclaró que la restricción "Fifteen: Fences" aplica exclusivamente a verjas tipo "cyclon fence", y que la verja en controversia, de material PVC, no viola las condiciones restrictivas de la urbanización.**

II. REQUISITOS DE LAS CONDICIONES RESTRICTIVAS Y CUMPLIMIENTO CABAL:

De la cláusula **"Fifteen: Fences"**, citada por la propia parte demandante, surgen cuatro (4) requisitos esenciales que deben observarse en toda construcción de verja dentro de la Urbanización Quintas de la Reina:

1. Que toda verja cuente con aprobación previa del Comité de Control Arquitectónico, el cual evaluara su diseño, material y localización.
2. Que los materiales de construcción sean adecuados y no contrarios a las limitaciones establecidas, particularmente que

los **"cyclone fences" (alambre ciclón) se limiten a ciertos lugares específicos.**

3. Que la altura máxima de la verja no exceda de dos (2) metros.

4. Que la verja se construya dentro de los linderos o líneas divisorias del solar.

A continuación, se expone como cada uno de estos requisitos fue cumplido cabalmente por los aquí codemandados:

1. **Aprobación del Comité de Control Arquitectónico Requisito:** La verja construida por los demandados cuenta con permiso formal emitido por el Comité de Control Arquitectónico, el cual autorizo expresamente el uso del material PVC (vinilo) y la ubicación exacta dentro de los linderos del Solar J-10. Dicha aprobación fue otorgada antes del inicio de la obra y nunca ha sido revocada, por lo cual se cumple plenamente con este requisito.

2. **Materiales:** Las condiciones restrictivas no prohíben el uso de materiales distintos; únicamente regulan los "cyclone fences", permitiendo su instalación solo entre solares y con retiro de siete (7) metros del frente. **La verja instalada NO es "cyclone fence", sino PVC, un material estético, resistente y aprobado por el Comité de Control Arquitectónico.** Este material no se encuentra prohibido ni restringido por las condiciones restrictivas. Por razones de armonía visual y estética, la disposición referente a los "cyclone fences" busca evitar el impacto visual del alambre ciclón en las fachadas, no impedir materiales como el PVC, que por el contrario mejoran la uniformidad visual de la urbanización.

3. **Altura:** La verja de PVC instalada mide aproximadamente 1.98 metros (6.5 pies), dentro del límite máximo permitido. No existe alegación ni evidencia alguna que indique que se haya excedido esa altura, por lo que se cumple estrictamente con la disposición aplicable.

4. **Localización dentro de los linderos del solar:** Las verjas deben estar dentro de los linderos del solar o en la línea divisoria entre solares. **El retiro de siete (7) metros lineales desde la acera aplica exclusivamente a las verjas de tipo "cyclone fence", no a otras construcciones aprobadas.** La verja de PVC se encuentra totalmente dentro de los linderos del Solar J-10, sin invadir propiedad colindante, y su ubicación coincide con el plano autorizado por el Comité de Control Arquitectónico. No existe infracción ni invasión a servidumbre alguna.

5. De esta manera, los cuatro requisitos establecidos en la cláusula "Fifteen: Fences" fueron observados fielmente y cumplidos en su totalidad. La construcción fue autorizada, ejecutada conforme a las especificaciones aprobadas y en armonía con las condiciones restrictivas. En consecuencia, no existe violación contractual, servidumbre incumplida ni fundamento legal alguno para sostener la acción presentada por la parte demandante.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. **Falta de Jurisdicción Personal:** El Tribunal carece de jurisdicción sobre **Ana Santa** y la Sociedad Legal debido al error de identificación en la demanda. Conforme a *Rivera v. Toyota de P.R.*, 163 D.P.R. 232 (2004); *Suárez v. Hernández*, 145 D.P.R. 449 (1998); y *Santiago v. Becton Dickinson & Co.*, 571 F. Supp. 904 (D.P.R. 1983), ***la jurisdicción personal solo se adquiere mediante emplazamiento válido a la parte correcta, y su omisión es fatal al procedimiento.*** Autoridad de Tierras v. *Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, 174 D.P.R. 409 (2008); *Colón v. Lotería de P.R.*, 167 D.P.R. 625 (2006); *Sánchez v. Autoridad de los Puertos*, 153 D.P.R. 559 (2001); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 D.P.R. 497 (1994); *Consejo de Titulares v. Gómez Estremera*, 184 D.P.R. 407 (2012); *López García v. López García*, 2018 TSPR 57; y *Reyes v. Sucn. Sánchez Soto*, 98 D.P.R. 305 (1970). Estos casos establecen que, al evaluar una moción de desestimación, el tribunal debe tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda, ***pero debe desestimar si bajo esos hechos no existe remedio alguno en derecho.***
2. En este caso, incluso tomando como ciertos los alegatos, la propia evidencia documental y el reconocimiento expreso de la Asociación de Residentes, confirman que no existe fundamento fáctico ni legal para sostener la acción.
3. Aun si se asumiera jurisdicción, la demanda no expone una causa de acción válida. La verja cumple con las condiciones restrictivas y fue debidamente autorizada, por lo que **no hay acto ilícito que justifique remedio interdictal ni ordinario.** Procede su desestimación bajo la **Regla 10.2(a)(6)** de Procedimiento Civil.
4. **Improcedencia del "Injunction":** La **Sentencia Parcial del 20 de agosto de 2025** determinó que **no existe daño irreparable** ni fundamento para "injunction". Dicha determinación confirma que este pleito carece de fundamento fáctico o legal.

IV. TEMERIDAD PROCESAL Y SANCIONES

La parte demandante **ha procedido con temeridad manifiesta** al presentar una segunda acción por los mismos hechos, ignorando:

- a. La **resolución del Tribunal Municipal** que caducó por falta de acción dentro de 30 días, y
- b. la **autorización expresa del Comité de Control Arquitectónico**,

Esta conducta constituye **uso abusivo del proceso judicial y reiteración innecesaria del litigio**, configurando **temeridad** según la **Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil**.

La parte demandante ha obligado a los codemandados a incurrir en gastos legales significativos, duplicidad de trámites y defensa innecesaria, por lo que procede la imposición de costas, gastos y honorarios en una cuantía **no menor de diez mil dólares (\$10,000.00)**.

V. SÚPLICA

POR TODO LO EXPUESTO, **respetuosamente se solicita** que este Honorable Tribunal:

1. **Desestime en su totalidad** la demanda presentada por la parte demandante por: (a) falta de jurisdicción personal y (b) falta de causa de acción.
2. **Determine** que la verja en PVC instalada en el solar J-10 fue **autorizada por el Comité de Control Arquitectónico** y cumple cabalmente con las condiciones restrictivas.
3. **Declare** que la parte demandante ha procedido **con temeridad y frivolidad manifiesta**, al instar un pleito extinguido y carente de mérito e **imponga el pago de costas, gastos y honorarios de abogado** en una cuantía **no menor de diez mil dólares (\$10,000.00)**, conforme a la **Regla 44.1(d)** de Procedimiento Civil.
4. **Conceda cualquier otro remedio en equidad o en derecho que estime justo**.

CERTIFICO: La notificación de la presente moción es una a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

En Mayagüez, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2025.

/f/**LCDO. JOEL ALICEA SANTA**

RUA: 20671

PO BOX 79340

CAROLINA, PR 00984-9340

Tel. (787) 734-7000, (787) 949-1667
Email: jaliceasanta@gmail.com